

Chương 4. Các quy định về an toàn sinh học ở Việt Nam

- 1) Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học
- 2) Luật Đa dạng sinh học, số 20/2018/QH 12
- 3) Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12
- 4) Nghị định 103/2016/NĐ-CP Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
- 5) Các thông tư về an toàn sinh học
- 6) An toàn sinh vật biến đổi gen

Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học

- ✓ Được thông qua vào ngày **29/1/2000** tại **Cartagena, Colombia**
- ✓ Có hiệu lực từ ngày **11/9/2003**
- ✓ Là **văn kiện pháp lý bổ sung cho Công ước Đa dạng sinh học (CBD)**
- ✓ Việt Nam là thành viên từ năm **2004**

❖ Mục tiêu

Bảo vệ **đa dạng sinh học** khỏi những rủi ro tiềm tàng do **sinh vật biến đổi gen (GMOs/Living Modified Organisms - LMOs)** gây ra, đặc biệt là trong **việc vận chuyển xuyên biên giới**

Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học

❖ Nội dung

1. **Cơ chế đồng thuận trước** (Advance Informed Agreement - AIA):
Yêu cầu quốc gia nhập khẩu phải được cung cấp đầy đủ thông tin về LMO trước khi ra quyết định cho phép nhập khẩu.
2. **Quy trình thông báo và chấp thuận:**
Bên xuất khẩu phải thông báo rõ ràng cho bên nhập khẩu về các LMO định vận chuyển.
3. **Thông tin và ghi nhãn:**
Các lô hàng LMO phải được ghi nhãn rõ ràng là có chứa sinh vật biến đổi gen.
4. **Cơ chế chia sẻ thông tin:**
Thiết lập Cơ sở dữ liệu về An toàn sinh học (Biosafety Clearing-House - BCH) để các nước cập nhật thông tin.
5. **Biện pháp phòng ngừa:**
Cho phép các quốc gia đưa ra quyết định bảo vệ môi trường và sức khỏe con người ngay cả khi chưa có đầy đủ bằng chứng khoa học.
6. **Năng lực quốc gia:**
Hỗ trợ các nước đang phát triển tăng cường năng lực quản lý an toàn sinh học.

❖ Mục tiêu

Bảo tồn, phát triển bền vững và sử dụng hợp lý **đa dạng sinh học**, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu

❖ Nội dung

1. Bảo tồn đa dạng sinh học
2. Phát triển bền vững
3. Quyền và nghĩa vụ
4. An toàn sinh học
 - Quản lý sinh vật biến đổi gen (GMOs), sản phẩm có nguồn gốc từ GMOs.
 - Yêu cầu đánh giá và kiểm soát rủi ro.
5. Quản lý nhà nước
6. Hợp tác quốc tế
 - Tham gia các điều ước quốc tế (ví dụ: Nghị định thư Cartagena).
 - Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.

Mục 4. An toàn sinh học trong xét nghiệm (Điều 24, 25, 26)

❖ Điều 24. Đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

- ✓ Phòng xét nghiệm phải đáp ứng tiêu chuẩn ATSH theo cấp độ, được cấp phép mới được hoạt động;
- ✓ Chính phủ sẽ quy định chi tiết các yêu cầu này.

❖ Điều 25. Quản lý mẫu bệnh phẩm

- ✓ Việc quản lý mẫu bệnh phẩm, đặc biệt là nhóm A, phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định;
- ✓ Chỉ cơ sở đủ điều kiện mới được thực hiện và Bộ Y tế sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể.

❖ Điều 26. Bảo vệ người làm việc trong phòng xét nghiệm

- ✓ Người làm việc trong phòng xét nghiệm phải được đào tạo
- ✓ Trang bị phòng hộ và tuân thủ quy trình chuyên môn để đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.

Nghị định 103/2016/NĐ-CP

- **Nghị định 103/2016/NĐ-CP** ngày 1/7/2016 Quy định về bảo đảm **an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm**.
- Nghị định có 7 chương và 23 điều với các nội dung chính:
 - Phân loại vi sinh vật và các cơ sở xét nghiệm theo cấp độ ATSH
 - Điều kiện đảm bảo ATSH tại cơ sở xét nghiệm: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và quy định thực hành
 - Thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục cấp mới, cấp lại, tự công bố và thu hồi giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH
 - Kiểm tra an toàn sinh học: nội dung kiểm tra ATSH, trách nhiệm của cơ sở xét nghiệm, trách nhiệm của cơ quan quản lý về y tế
 - Phòng ngừa, xử lý và khắc phục sự cố ATSH

Các thông tư về ATSH

- ✓ **Thông tư 41/2016/TT-BYT** ngày 14/11/2016 Ban hành danh mục **vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm** theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm
- ✓ **Thông tư 43/2011/TT-BYT** ngày 05/12/2011 Quy định chế độ **quản lý mẫu** bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm
- ✓ **Thông tư 25/2012/TT-BYT** ngày 29/11/2012 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về **thực hành ATSH phòng xét nghiệm** (QCVN 15-1:2-12/BYT). Cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự phòng xét nghiệm, quy định về thực hành, phòng ngừa xử lý và khắc phục sự cố ATSH

Các thông tư về ATSH

- ✓ **Thông tư 29/2012/TT-BYT** ngày 04/12/2012 Quy định thủ tục cấp mới, cấp lại **giấy chứng nhận phòng xét nghiệm** đạt tiêu chuẩn ATSH
- ✓ **Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT** ngày 31/12/2015 Quy định **chất thải y tế** có hiệu lực thi hành kể từ 1/4/2016
- ✓ **Thông tư 03/2013/TT-BTC** ngày 8/1/2013 Quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, **điều kiện hành nghề y, dược**; Lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; Cấp chứng chỉ hành nghề y, cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh.
- ✓ **Thông tư số 19/2016/TT-BYT** ngày 30/6/2016 về hướng dẫn quản lý **vệ sinh lao động và sức khỏe** người lao động
- ✓ **Quyết định số 35/2005/QĐ-BYT** ngày 30 tháng 10 năm 2005 về việc ban hành Tiêu chuẩn **thiết kế khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa** – Tiêu chuẩn ngành (Tiêu chuẩn 52 TCN-CTYT 0037:2005)

An toàn sinh vật biến đổi gen

❖ Mục tiêu

- ✓ Bảo vệ sức khỏe cộng đồng
- ✓ Duy trì đa dạng sinh học và môi trường
- ✓ Hỗ trợ ứng dụng công nghệ sinh học một cách bền vững

❖ Biện pháp đảm bảo an toàn sinh học

- ✓ Đánh giá rủi ro trước khi cấp phép thử nghiệm hoặc lưu hành GMOs
- ✓ Giám sát môi trường trong và sau khi thử nghiệm/ứng dụng GMOs
- ✓ Cách ly sinh học khi trồng thử nghiệm GMOs
- ✓ Ghi nhãn rõ ràng đối với sản phẩm có nguồn gốc từ GMOs
- ✓ Cơ chế xin phép, công bố và báo cáo theo quy định pháp luật

A large graphic on the left side of the slide. It features a dark blue background with a circular pattern of red dots of varying sizes, creating a sense of depth and movement. The word "HUST" is centered within this graphic in a bold, white, sans-serif font.

HUST

THANK YOU !